МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 06 дугаар сарын 10 № 1/25 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД,
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтуудыг удирдлага болгон нэр бүхий хүмүүсийн гомдлын мөрөөр Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт, тус хэлтсийн үйл ажиллагаа хүүхдийн эрхийг хэрхэн хангаж, хамгаалж буй талаар Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, өмнө ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж буй ажилтнуудтай ганцаарчлан ярилцлага хийх, санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулав. Тус хэлтэс нийт 27 албан хаагчтайгаас коронавирус халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын үед албан хаагчдыг тусгай хуваарийн дагуу ажиллуулж байсан тул санал асуулгад 10, ганцаарчилсан ярилцлагад 13 албан хаагч хамрагдав.

Тус хэлтэст хяналт шалгалт хийхэд дараах зөрчил, нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд:

1.Тус хэлтсийн ажилтнуудаас авсан санал асуулгын “удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхдаг эсэх” асуултад 7 буюу 70 хувь нь үгүй, 3 буюу 30 хувь нь тийм гэж хариулсан бол тус хэлтэст өмнө ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүстэй ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд “...хэлтсийн дарга элдэв хэл үгээр доромжлох, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, ажлын байрны тодорхойлолтод заасанаас өөр ажил гүйцэтгүүлэх, хувийн авто машинаа угаалгах, ажилтнуудын компьютер, гар утаснаас хувийн мэдээллийг нь зөвшөөрөлгүй татах, ур чадварын мөнгийг нь бэлнээр болон дансаар буцааж авах, ажилтныг гадаад үзэмж, гарал байдал, боловсролоор нь ялгаварлан доромжилдог” талаар дурджээ.

Байгууллагын хүний нөөцийн хөдөлгөөнд хийсэн дүн шинжилгээнд 2020 оны байдлаар дунджаар 27 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж үүнээс 9 ажилтан өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн байх бөгөөд эдгээр хүмүүсийн төлөөллөөс тодруулга авахад “хэлтсийн дарга Н.Уранчимэгийн зүгээс байнга ажлын байранд дарамт үзүүлж, ажлаас гарахаас өөр аргагүй байдалд оруулж байсан тул өргөдлөө өгсөн” гэх тайлбарыг өгчээ.

Комисс хяналт шалгалт явуулснаас хойш хэлтсийн дарга Н.Уранчимэг ажилтнууддаа үзүүлэх дарамт улам ихэссэн, мөрдөж мөшгих, хэн, хаана ямар гомдол гаргасан талаарх мэдээлэл цуглуулж, ажилтнуудыг сэрдэх, ажлаас гарах өргөдлөө өгөхийг удаа дараа шаардах зэргээр шахалт үзүүлсээр байгаа талаар Комисст удаа дараа дуудлага, мэдээлэл ирсээр байна.

152100073

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд ажлын байрны дарамт бодитоор оршиж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэсэн заалтууд зөрчигдөж байна гэж үзэж байна.

2.Гомдолд дурдсан "...ажилтнуудын хувийн мэдээлэл, нууцад зөвшөөрөлгүй нэвтэрч хуулбарлан авч, хамт олонд дэлгэх, гэр бүлийн гишүүд, танил талын хүмүүст илгээх ажилтнуудыг бичсэн мессэжээр дарамталж хариуцлага тооцох зэргээр дарамталдаг" гэх асуудлын хувьд Н.Уранчимэг нь О.Соёл-Эрдэнийн хувийн Iphone7 маркийн гар утаснаас Б.Буянхишигтэй харилцан бичсэн захидлыг хуулбарлан авч, 2020 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр өөрийн "Уранчимэг Н.Ц" нүүр ном хаягнаас О.Соёл-Эрдэнийн "Соёлоо Оюунаа" гэсэн нүүр номын хаягт "...би Б.Буянхишигийн чатыг өөрийн нүдээрээ уншиж өөрөө ss хийж өөрлүүгээ явуулсан юм" гэсэн зурвас илгээсэн байх бөгөөд энэ нь дарга Н.Уранчимэг ажилтнуудын хувийн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй халддаг байж болзошгүй байна.

3.Тус хэлтсийн Зорилтод бүлгийн залуучуудын сургалт хариуцсан ажилтан С.Цоодолыг хоёр жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байх талаар хамт олны хурал дээр сануулсан, мөн түүнийг ажлын байран дээрээ ухаан балартсан үед нь өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр мэргэжилтэн Д.Мөнх-Эрдэнэ болон нэр бүхий ажилтнууд түүнийг ариун цэврийн өрөөнд оруулж, жирэмсэн эсэхийг нь илрүүлэх тестерээр шалгасан талаар Н.Уранчимэг, С.Цоодол, Д.Мөнх-Эрдэнэ нар тайлбартаа дурдсан бөгөөд энэ нь С.Цоодолын нөхөн үржихүйн болоод халдашгүй байх эрхэд халдсан гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

4.Тус хэлтэс 2020 онд 24 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэсний 4-ийг нь шийдвэрлэсэн, 8-ийг нь хэрхэн шийдвэрлэсэн нь тодорхойгүй байна. Мөн хэлтсийн дарга Н.Уранчимэгт хандаж Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан Б.Буянхишиг 2019 оны 01 дүгээр сарын 06, Хүүхэд хамгаалал, шуурхай тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан О.Соёл-Эрдэнэ 2020 оны 01 дүгээр сарын 06, үйлчлэгч Ж.Цэцэгбал 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр тус тус гаргасан өргөдөл, хүсэлтийг бүртгээгүй болох нь илэрсэн. Энэ талаар тухайн ажилтнуудаас тодруулахад "... Н.Уранчимэг дарга ажлын болон ёс зүйн алдаа гаргасан гэх үндэслэлээр өөрөөс нь уучлалт гуйхыг шаардаж, хүсэлт бичүүлж авдаг" гэх тайлбарыг өгсөн болно.

Хэлтсийн дарга Н.Уранчимэг нь албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, хүсэлтийг тухай бүрт нь бүртгэдэггүй, ажлын хариуцлага алдсан, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэдэггүй, зөрчил гаргасан гэх ажилтнуудаас уучлалт гуйх хүсэлтийг бичүүлэн авдаг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад "...Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй...", Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.6 дахь хэсэгт "өргөдөл, гомдолд үндэслэл бүхий хариу өгөх үүрэгтэй", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.3.б.-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэж заасныг зөрчсөн байна.

5.Шалгалтын явцад авсан санал асуулгын "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулсан уу?" гэсэн асуултад 2 буюу 20 хувь нь тийм, 8 буюу 80 хувь нь үгүй гэж хариулсан байх бөгөөд шалгалтын явцад ажлын байрны бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөргүй, ажилтнуудыг сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаанд хамруулаагүй байна.

6.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээ болон ажил олгогч, ажилтны эрх, үүргийг тусгах талаарх заалтыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгаагүй байна.

Дээрх үйл баримтыг үндэслэн Н.Уранчимэг нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын удирдлагын хувьд хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй, алба хаагч, ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлэх, тэдгээрийг ялгаварлан гадуурхах, хүний халдашгүй байдал, хувийн нууцад халдах зэргээр хүний хөдөлмөрлөх эрх, эрх чөлөө, төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн гэж үзэж байна.

Хүүхдийн эрхийн хүрээнд:

1.Эцэг, эх нь удаа дараа сэтгэл санааны болон бие махбодийн хүчирхийлэлд өртүүлсэн, нагац ах Баттөрийн зүгээс бэлгийн хүчирхийлэл үзүүлсэн гэх шалтгаанаар гэрээсээ дайжин хараа хяналтгүй болсон Солонгын Энхжинд Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс 2017 оны 06 дугаар сараас эхлэн хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлжээ.

Тус хэлтсээс эх Б.Солонго, эцэг Л.Лутхад нар хүүхдээ асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх үүргээс санаатай зайлсхийж, хүүхдийн эрхийг удаа дараа зөрчсөн гэж үзэж, тэдний эцэг, эх байх эрхийг хязгаарлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай нэхэмжлэлийг Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргаж, тус шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 184/ШШ2020/00929 дугаар шийдвэрээр "...иргэн Б.Солонго, Л.Лутхад нарын С.Энхжингийн эцэг, эх байх эрхийг 6 сарын хугацаагаар хязгаарлах, С.Энхжинг 18 нас хүртэл тухайн бүс нутагт тогтоосон амжиргааны баталгаажих доод түвшингийн 100 хувиар сар бүр тэтгэлэг гаргуулж Л.Лутхад, Б.Солонго нараас тэжээн тэтгүүлэх"-ээр шийдвэрлэсэн байна. Мөн шүүхээс эцэг, эх хоёулангийнх нь эрхийг хязгаарлаж байгаатай холбогдуулж, эрх хассан хугацаанд хүүхдийг тэднээс тусгаарлаж, хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх байгууллагад шилжүүлэх, хараа хяналт тавихыг хүсэлт гаргасан Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн Хамгаалах албаны Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнх-Эрдэнэд хариуцуулжээ.

Шүүхийн шийдвэрээр эх, эцэг байх эрхээ хасуулсан Б.Солонго, Л.Лутхад нар нь Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 184/ШШ2020/00929 дугаар шийдвэр гарснаас хойш С.Энхжинг 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр 18 насанд хүртэлх хугацааны түүнд төрөөс олгосон хүүхдийн мөнгийг авсан, С.Энхжинд дээрх шийдвэрийн дагуу олгох ёстой хүүхдийн тэтгэлгийг төлөөгүй, тэжээн тэтгэх үүргээ биелүүлэхээс санаатайгаар зайлсхийсэн зэргээр хууль зөрчсөн байхад Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс хяналт тавьж ажиллаагүй, шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр холбогдох байгууллагад хандаж, арга хэмжээ аваагүй байна.

С.Энхжин нь одоогоор тус дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/255 дугаар захирамжаар "Талита ази" НҮТББ-ын асрамж халамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байна.

2.Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/512 дугаар захирамжаар 2009 онд "Солонго" асрамжийн газарт амьдарч байсан Пүрэвсүрэнгийн Сарнайг авга ах Б.Амартүвшингийн асрамжинд шилжүүлсэн байх бөгөөд Б.Амартүвшин нь 2019 оны 10 сард П.Сарнайд бэлгийн хүчирхийлэлд өртүүлэхийг завдсан гэх үндэслэлээр Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс түүнд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг үзүүлжээ. Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/84 дугаар захирамжаар асран хамгаалагч Б.Амартүвшингийн эрх, үүргийг дуусгавар болгож, П.Сарнайг "Өнөр бүл" хүүхэд асрах төвд шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байх боловч коронавируст халдварын цар тахлын улмаас П.Сарнайг "Өнөр бүл" хүүхэд асрах төвд байрлуулах боломжгүй болсон гэх шалтгаанаар Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1/259 дугаар албан бичгээр хүсэлт хүргүүлж, П.Сарнайг "Талита ази" НҮТББ-ын асрамж халамжийн үйлчилгээнд түр хамруулсан байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.4 дэх хэсэгт "Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үүргээс чөлөөлөгдсөн, эсхүл уг эрх, үүрэг дуусгавар болсон тохиолдолд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь асрамж, дэмжлэгтээ байсан хүний эд хөрөнгийн талаарх тайлан тооцоог гурван сарын дотор сум, дүүргийн Засаг даргад гарган өгч, эд хөрөнгийг өөрт нь буюу хууль ёсны төлөөлөгч, өв залгамжлагчид шилжүүлнэ" гэж заасан. Гэвч Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/84 дугаар захирамжаар Б.Амартүвшингийн асран хамгаалагчийн эрх, үүрэг дуусгавар болсон байхад П.Сарнайд төрөөс олгож буй хүүхдийн мөнгийг холбогдох байгууллага, асран хамгаалагчид шилжүүлэх арга хэмжээ аваагүй. Мөн П.Сарнайд бие махбодийн болон бэлгийн хүчирхийлэл үзүүлж байсан гэх Б.Амартүвшинд холбогдох асуудлаар хуулийн байгууллагад хандаж, шалгуулсан эсэх нь тодорхойгүй байна.

3.Дээрх хоёр жишээнээс харахад тус хэлтэс болон холбогдох алба хаагч нь хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ аваагүй, ажилдаа хайхрамжгүй хандсан, хүүхдийн эрхийг зөрчсөн гэж үзэхээр байна.

Бусад:

1.Шалгалтын явцад ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагын үеэр үйлчлэгч Ж.Цэцэгбал нь "...намайг Төрийн банкнаас 1,5 сая төгрөгийн цалингийн зээл авахаар судлуулж байх үед Хамгаалалтын албаны даргаар ажиллаж байсан Э.Дашхүү нь "...та авах гэж байгаа зээл дээрээ нэмээд надад 5 сая төгрөг аваад өгөөч" гэж гуйсан тул 6,5 сая төгрөгийн цалингийн зээл авч Э.Дашхүүгийн данс руу нь 5 сая төгрөгийг шилжүүлсэн. Гэвч Э.Дашхүү одоог болтол зээлж авсан 5 сая төгрөгийнхөө үндсэн мөнгө болон зээлийн хүүгээ огт төлөөгүй, банкнаас миний цалингаас сар бүр 274,166 төгрөгийг графикийн дагуу зээлийн төлбөрт суутгаж авдаг. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй, өрх толгойлсон эмэгтэй, цалингаасаа зээл төлөөд үлдсэн мөнгө маань миний амьдралд хүрэлцдэггүй" гэх тайлбарыг өгчээ. Энэ талаар Э.Дашхүүгээс тодруулахад "...Ж.Цэцэгбал эгч эхлээд өөрийнхөө зээлсэн 1,5 сая төгрөгийг төлж дуусахаар нь би үргэлжлүүлэн 5 сая төгрөгийн зээлээ төлөхөөр тохиролцсон" гэжээ.

Төрийн банк 2020 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр байгуулсан №106600418094 гэрээний дагуу Ж.Цэцэгбалд 6,5 сая төгрөгийг 3 жил 5 сарын хугацаанд төлөх нөхцөлтэйгээр цалингийн зээл олгожээ. Төрийн банк 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу сар бүр 274,166.62 төгрөгийг Ж.Цэцэгбалын цалингаас суутган авдаг байна. Ж.Цэцэгбал нь 2021 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар буюу зээл авснаас хойшхи 9 сарын хугацаанд 6,5 сая төгрөгийн үндсэн зээлийн төлбөрөөс 1,643,469.32 төгрөг, хүүнд 824,030.26 төгрөг, нийт төлбөрт 2,467,499.58 төгрөгийг төлсөн байна. Ж.Цэцэгбал, Э.Дашхүү нарын энэхүү асуудал нь нэг талаас иргэд хоорондын зээлийн гэрээний маргаан бүхий асуудал байх боловч нөгөө талаас Э.Дашхүү зээлийн төлбөр төлсөн гэх баримт байхгүй, албан тушаалын байдлаа ашиглаж үйлчилгээний ажилтны эмзэг байдлыг далимдуулж сэтгэл санааны болон эдийн засгийн бодит хохирол учруулж буй ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан гэж үзэхээр байна.

2.Хяналт шалгалтын явцад Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнх-Эрдэнэ нь тус хэлтсээр үйлчлүүлж байсан иргэнтэй ёс зүйгүй харьцсанаас гадна хяналт шалгалтын Ажлын хэсгийн гишүүдийн асуусан асуулт, үйл ажиллагаанд илтэд эсэргүүцэл үзүүлж, төрийн албан хаагчийн хувьд ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан, шалгалтын үйл ажиллагаанд санаатай саад учруулсан болохыг энд онцлон дурдаж байна.

3.Гомдолд дурдагдсан “... Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга Н.Уранчимэг нь улсын төсвөөс төсөвлөдөг хүүхэд хамгааллын зардлаас хувьдаа завшдаг, хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд зарцуулах ёстой шатахууныг хуурамч баримт бүрдүүлэн данс тооцоонд оруулдаг, цахим тоглоомын газруудыг шалгах нэрийдлээр хэд хэдэн тоглоомын газраас хахууль, татаас авсан, цалин буусан үед дарамт шахалт үзүүлэн үр дүнгийн урамшууллыг ажилтнуудаас бэлнээр болон н.Нарангэрэл гэх хүний данс руу шилжүүлэн буцааж авдаг” гэх асуудлыг Комиссын гишүүний 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1/503 дугаар албан бичгээр Авлигатай тэмцэх газарт шалгуулахаар харьяаллын дагуу шилжүүлсэн.

Тус газраас 2021 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 06/5132 дугаартай албан бичгээр “... уг гомдолд дурдагдсан асуудлууд 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр тус газарт мөн ирүүлсэнд холбогдох шалгалтыг явуулаад албан тушаалтны гэмт хэргийн шинжтэй тухайн үйлдэлд хэрэг бүртгэлтийн дугаар хэрэг нээн мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж байгаа” гэх хариуг Комисст ирүүлсэн.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Дээрх зөрчил гаргасан, ажлын хариуцлага алдаж зөрчил гаргах нөхцөл бүрдүүлсэн Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга Н.Уранчимэгт хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцож, зөрчлийг таслан зогсоох;

2.Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, бодлого, хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Дашхүүгийн үйлдлийг таслан зогсоож, хариуцлага тооцох, цаашид төрийн албанд албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж бусдад эдийн засгийн болон сэтгэл санааны хохирол учруулахгүй байх, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд баримталж, аливаа хууль бус үйлдэл гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авах;

3.Албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ иргэд, үйлчлүүлэгчтэй ёс зүйгүй харьцсан, албаны хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд санаатай саад учруулсан Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнх-Эрдэнийг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу шалгаж, хариуцлага тооцох, цаашид төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх, сургалт явуулах;

4.С.Энхжинд холбогдох Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 184/ШШ2020/00929 дугаар шийдвэрийг хангуулах, Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/84 дугаар захирамжийг зохих ёсоор биелүүлээгүйн улмаас П.Сарнайд учирсан хохирлыг буруутай этгээд, албан тушаалтнаас гаргуулж, хариуцлага тооцуулах, хүүхдийн эрх зөрчсөн Л.Лутхад, Б.Солонго, Б.Амартүвшин нарыг холбогдох хуулийн байгууллагаар шалгуулж, шийдвэрлүүлэх;

5.Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ үнэн, бодитой, хүүхдийн язгуур эрх, дээд ашиг сонирхолд нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, хамгаалах, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдлөг болгон ажиллаж буйд хяналт тавих;

6.Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2, 11.7, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е-д заасан заалтын хэрэгжилтийг тус тус хангуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

Дээрх Шаардлагын хариуг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН